

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

פ/25/2620

הצעת חוק עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה) (תיקון – החלת החוק על יהודה ושומרון), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 2 1. בחוק עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה), התשל"ט–1979¹, אחרי סעיף 1 יבוא :

2. "תחולה באזור הוראות חוק זה והתקנות על פיו יחולו גם באזור, כהגדרתו בחוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה ושומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז–1967², כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מעת לעת."

דבריו הסבר

מצוות השמיטה ביהדות מאפשרת לבעל קרקע חקלאית למכור לתקופה של שנה אחת את הקרקע החקלאית שבבעלותו לידי גוי שיטפל בה במקומו. פעולת העברת הזכויות מתבצעת באמצעות שטר מכירה ומפעולה זו ניתן להסיק כי מתקיימת עסקת מקרקעין. על פי סעיף 8 לחוק המקרקעין התשכ"ט–1969 עסקה במקרקעין טעונה רישום אך היות ומדובר בעסקה זמנית שתוקפה לשנה אחת וכדי להתגבר על ההיבט ההלכתי הנוגע למצוות שמיטה נחקקו חוק עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה) התשל"ט–1979 ותקנות עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה) התשל"ט–1979 המאפשרים להעביר בעלות במקרקעין ללא רישום לתקופה מסוימת ובפטור ממיסוי. החוק והתקנות אינם חלים היום על שטחי יהודה ושומרון ולכן לא ניתן לומר שאפשר להעביר בעלות כאמור ללא רישום ובפטור ממיסוי בקרקעות חקלאיות באזורים אלה. מוצע להחיל את החוק והתקנות הישראליים בעניין קיום מצוות שמיטה גם באזור יהודה ושומרון. החלת הכלל לפיו עסקה לצורך קיום מצוות שמיטה תהיה תקפה על אף האמור בכל דין באזור יהודה ושומרון, עשויה לפתור גם את הצורך בקבלת היתר עסקה ורישיון עסקה וכן את הקושי הנטען ביחס לאיסור להעביר בעלות במקרקעין בכלל, והאיסור להעביר בעלות במקרקעין לזרים בפרט.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' באדר התשפ"ג (27.02.2023)

¹ ס"ח התשל"ט, עמ' 150.

² ס"ח התשכ"ח, עמ' 20.

